

임도공사 현장대리인 배치 기준(제20조 관련)

1. 현장대리인 배치

- 가. 시공업자는 임도공사의 시공관리 및 기타 기술상의 관리를 하기 위하여 공사의 착수와 동시에 산림공학기술자 1명 이상을 임도공사 현장에 배치하여야 한다.
- 나. 임도공사 현장에 배치된 현장대리인은 발주자의 승낙을 얻지 아니하고는 정당한 사유 없이 공사현장을 이탈하여서는 아니 된다.
- 다. 임도공사 현장에 배치된 현장대리인이 업무수행 능력이 없다고 인정될 때에는 수급인에게 산림공학기술자의 교체를 요청할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없는 한 응하여야 한다.

2. 사업규모별 배치기준

- 가. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제15조제1항 별표 5 산림기술자등의 배치기준의 산림사업시행 중 임도사업에 따른다.

- 나. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조제1항에 따라 산림사업시행업자는 산림기술자등을 배치한 날부터 7일 이내에 현장 배치 확인표를 작성하여 발주청의 확인을 받아야 하며, 다음 각 목에 따라 배치하여야 한다.

(1) 현장대리인은 임도사업의 공정 관리와 안전 확보를 위하여 하나의 사업장에 1명 이상 배치하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 임도사업 시공자는 다음 각 세목의 어느 하나에 해당하는 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위 내에서 발주청의 승낙을 받아 1명의 현장대리인을 2개의 현장에 배치할 수 있다. 다만, 이 경우 사업장별로 「산업안전보건법」에 따른 관리감독자 안전보건교육(16시간 이상)을 이수한 근로자를 현장 상주 안전관리 담당자로 지정하여 현장대리인의 안전 보조 역할을 부여하여야 한다.

1) 동일한 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함하며, 통합특별시의 경우에는 종전의 광역시를 포함한다)·군의 관할지역에서 시행되는 공사. 다만, 제주특별자치도의 경우 제주특별자치도의 관할지역에서 시행되는 공사를 말한다.

2) 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함하며, 통합특별시의 경우에는 종전의 광역시를 포함한다)·군을 달리하는 인접한 지역에서 시행되는 공사로서 발주자가 시공관리 기타 기술상 관리에 지장이 없다고 인정하는 공사